

בבית משפט השלום
ב _____

ת"א _____

התובע:
המשיב

זאב שועלי, ת.ז. _____
ע"י ב"כ עו"ד _____
מרחוב _____
טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

הנתבעת:
המבקשת

- נ ג ד -
עצמון בע"מ, ח.פ. _____
מרחוב _____
ע"י ב"כ עו"ד _____
מרחוב _____
טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

בקשה לעיכוב הליכים

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על עיכוב ההליכים בתביעה עד מיצוי ההליך הפלילי נגד המבקשת והכל מהטעמים הבאים:

1. המבקשת היא חברה לשיווק ציוד רפואי הנחשדת בביצוע עבירות מס (להלן: "המבקשת"). המדינה זימנה את המבקשת לשימוע לפני הגשת כתב אישום והמבקשת משוכנעת כי לאחר השימוע תסגר החקירה נגדה.

● זימון לשימוע לפני הגשת כתב אישום מצ"ב ומסומן 1

2. המשיב הוא יבואן שסיפק ציוד למבקשת עד חודש ספטמבר 2022 (להלן: "המשיב"). בעקבות פרסומים לפיהם רשות המסים חוקרת את המבקשת, תבע אותה המשיב בטענה שביצוע העבירות גרם לו נזק ממון.

הטיעון המשפטי

3. סמכות בית המשפט להורות על עיכוב הליך: תקנה 176 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") מסמיכה בית משפט לתת כל הוראה פרוצדורלית לשם הגשמת מטרות התקנות, ובין היתר הליך שיפוטי ראוי והוגן, הגעה לחקר האמת והשגת תוצאה נכונה וצודקת (תקנה 1).

4. ככלל, הליך פלילי אינו מצדיק עיכוב הליך אזרחי מקביל, אך כלל זה נסוג כשניצבת מולו זכות של בעל דין העלולה להפגע (רע"א 777-03 נגד נ' בנאי). הלכה זו מתחדדת לאור תקנה 5 לפיה על בית משפט לאזן "בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי". כאן, מול אינטרס המשיב לנהל הליך במהירות, עומדים זכות המבקשת להתגונן כראוי ואינטרס הציבור.

5. זכות המבקשת להתגונן כראוי: בת"א (י-ם) 56-7-21 פז נ' גז נקבע "לא ניתן לחייב בעלת דין לפעול בדיים קשורות ומנגד, קיימת חשיבות לאפשר לרשות להשלים את בדיקתה ללא חשש לשיבוש הליכי חקירה". באותו מקרה עוכבה התביעה בטרם הוכרעה שאלת ההעמדה לדין.

6. בענייננו, ניהול התביעה במקביל לשימוע (או חלילה במקביל להליך פלילי), יפגע בהגנת המבקשת. המבקשת אינה יכולה לערוך בירורים עובדתיים עם עובדי המחלקה החשבונאית, כי היא מנועה מלשוחח איתם על האירועים מושא החקירה ואף קיים חשש שבירור כזה ייתפס כשיבוש חקירה.
7. אינטרס הציבור בעיכוב ההליך: תקנה 5 קובעת כי אינטרס הציבור כולל מניעת הכרעות סותרות. המבקשת מכחישה כמובן כי ביצעה עבירות מס כך שאין זה יכול להיות הגורם לנזקי המשיב הנטענים (המוכחים אף הם). מכאן שבית המשפט הנכבד יאלץ לדון בשאלה אם עברה המבקשת עבירות מס, אולם אם יוגש כתב אישום תדון בכך גם הערכאה הפלילית והדבר עלול להוביל למסקנות סותרות.
8. תקנה 5 אף מציינת שאינטרס הציבור כולל "חיסכון במשאבי זמן ועלויות". ברי כי אם תתברר שאלת העבירות בהליך פלילי ורק אחר כך ידון בכך בית המשפט פה, אזי ככל שייקבע פוזיטיבית שהמבקשת פעלה כראוי, או חלילה ייקבע כי ביצעה עבירות, יתקצר ניהול התביעה משמעותית (אך לא להפך בשל נטלי ההוכחה השונים).
9. בנוסף, יש לציבור אינטרס שחקירות יתבצעו ללא שיבוש – מכוון או לא (פז).
10. העדר אינטרס לגיטימי של המשיב: תביעת המשיב היא תביעה כספית גרידא כך שלא ייגרם לו נזק אם בירור העניין יתעכב, ודאי לא משמעותי. אמנם יש לשאוף לניהול מהיר של הליכים משפטיים, אך יש לעשות זאת "תוך הישמרות מפגיעה בזכויות המתדיינים" כאמור בעניין פז.
11. למעשה, קיים חשש שהמשיב מיהר להגיש את התביעה מתוך רצון לנצל את חולשת המבקשת, כך שמול האינטרס של המבקשת ושל הציבור עומד לא אינטרס נייטרלי אלא אינטרס **בלתי** לגיטימי.

לסיכום

12. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על עיכוב ההליכים ולקבוע כי כתב הגנה יוגש עד 60 ימים לאחר שהמבקשת תקבל הודעה על מיצוי ההליך הפלילי – בין אם תחליט המדינה שלא להגיש כתב אישום ובין אם יתנהל הליך פלילי ויסתיים.
- מצ"ב תצהיר המבקשת וייפוי כח.

_____, עו"ד

ב"כ המבקשת